

1500255-61.2019.8.26.0536

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Comarca: Bertiooga

Foro: Foro de Bertiooga

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 22/11/2022

... sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA INCONSISTENTE - ABSOLVIÇÃO - Ausência de elementos que comprovem o envolvimento do apelado no tráfico de entorpecentes. Insuficiência probatória acertada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença absolutória mantida. Aplicação do princípio in dubio pro reo. RECURSO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bertiooga

Foro de Bertiooga

1ª Vara

Av. Anchieta, 162 / 192, Bertiooga-SP - cep 11250-039

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500255-61.2019.8.26.0536 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500255-61.2019.8.26.0536

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência - 2015491/2019 - DEL.POL.BERTIOGA, 3195560 - DEL.POL.BERTIOGA, 246/19/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 247/19/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 2015491 - DEL.POL.BERTIOGA, 246/19/204 - DEL.POL.BERTIOGA, 247/19/204 -

DEL.POL.BERTIOGA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

SERGIO DOS SANTOS TEIXEIRA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LEITE SEIFFERT SIMÕES

Vistos.

Cuida-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público de São Paulo em face de Sergio dos Santos Teixeira na qual lhe imputa a prática de tráfico ilícito de drogas.

Segundo a denúncia, no dia 16 de janeiro de 2019, na rua B, 392, Área Rural, em Bertiooga o réu trazia consigo para fins de entrega a consumo de terceiros, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:06 (seis) papелotes de cocaína. O acusado ao ser abordado pelos policiais o réu afirmou que as drogas em de sua propriedade, que é viciado, e que a cada 4 (quadro) papелotes vendidos, um é seu lucro.

Em razão desses fatos o Ministério do Estado de São Paulo denunciou o réu como incurso no artigo 33, "caput", da lei nº11,343/06.

Auto de prisão em flagrante à fl. 3.

Boletim de ocorrência juntado às fls. 4/7.

Auto de exibição/apreensão à fl. 12.

Auto de constatação de preliminar de substância entorpecente à fl. 13.

Fotografia de objeto ilícito à fl.15.

Houve audiência de custódia às fls. 40/42.

A defesa prévia foi apresentada à fls. 89/91.

A denúncia oferecida dia 18 de janeiro de 2019 (fls 1/2) foi inicialmente rejeitada por decisão liberada na pasta digital às fls. 92/94 e que, atacada por recurso em sentido estrito, foi reformada pelo E. Tribunal de Justiça, conforme fls 163.

Iniciada a instrução processual, foi ouvido os depoimentos dos policiais, bem como interrogado o réu. À fl 279/282.

Em alegações finais apresentada em juízo, o Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão manifestada na denúncia, a fim de se condenar o denunciado como incurso no tipo penal mencionado na inicial acusatória.

A Defesa, a seu turno, apresentou alegações finais requerendo a absolvição do réu, posto que não há nos autos nenhuma prova de sua participação no tocante da traficância.

É o Relatório.

Fundamento e Decido.

Trata-se de ação penal publica incondicionada movida em face Sérgio do Santos Teixeira pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 33, caput da Lei nº11.343/06.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: a) auto de prisão em flagrante (fl. 3); b) boletim de ocorrência policial (fls. 4/7); c) auto de exibição/apreensão (fl. 12); d) laudo de constatação preliminar (fls. 13); e) laudo IC/IML/IMESC, indicando que foi detectada a presença do cloridrato de cocaína no material analisado (fls. 85/88); f) depoimentos colhidos tanto na fase inquisitorial quanto na instrução processual. A substância em questão encontra-se presente na relação de substância de uso proscriito no Brasil, conforme o disposto na Portaria 344/98 do SVS/MS e suas atualizações.

A autoria também é certa e recai sobre o acusado.

Em juízo, Adriano Roberto Limonge policial militar relatou que estava em patrulhamento no dia e estava passando na rua quando se deparou com o réu abaixado atrás de um carro, o acusado ao tomar ciência que era um viatura levantou rapidamente e começou a andar com passos largos, Adriano e seu parceiro achou estranho e o abordaram.Ao averiguar o local foi encontrado um "tubet" vermelho e mais 3 (três) saquinhos com uma substância que aparentava ser cocaína, quando indagado o réu confessou que traficava e a cada 4 (quatro) saquinho vendidos, um era dele e que não podia trabalhar devido a uma hérnia escrotal.No local dos fatos não havia mais ninguém por perto, apenas Sérgio.

Em juízo David Monteiro dos Santos, também policial, sob o crivo do contraditório, corroborou o aduzido pelo colega, depondo em semelhante sentido

Interrogado em juízo afirma que estava trabalhando na praia quando saiu a tarde para comprar droga, o réu entregou o dinheiro na mão de um menino que estava vendendo mas saiu andando pois viu a viatura, diante disso nem tomou posse da droga. Os policiais se aproximaram e abordaram o acusado, o réu relatou que quando indagado em abordagem não confessou estar traficando apenas que era usuário e os policiais tomaram ciência da hérnia escrotal de Sérgio durante a revista.

As provas produzidas são insuficientes para a procedência da ação penal.Há dúvida acerca da ação do réu, tendo o acusado alegado que apenas estava na rua com o objetivo de comprar drogas. Tal versão, embora contraditada pelos policiais quanto à confissão informal, não é inequivocamente improcedente, devendo a dúvida ser resolvida em benefício do réu - in dubio pro reo.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - PROVA INCONSISTENTE - ABSOLVIÇÃO - Ausência

de elementos que comprovem o envolvimento do apelado no tráfico de entorpecentes. Insuficiência probatória acertada, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Sentença absolutória mantida. Aplicação do princípio in dubio pro reo. RECURSO DESPROVIDO.

(TJSP; Apelação Criminal 1529624-54.2019.8.26.0228; Relator (a): José Vitor Teixeira de Freitas; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Criminal; Foro Central Criminal Barra Funda - 6ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 18/11/2022; Data de Registro: 18/11/2022)

Anoto que a confissão, a fim de ser validamente valorada em juízo, deve ser tomada por termo nos autos, conforme artigo 199 do Código de Processo Penal. Por consequência, não valoro a confissão informal relatada aos policiais, já que não validamente produzida.

De mais a mais, observo a pequena quantidade de entorpecente, o que corrobora a tese defensiva de que o réu não estava no local para traficar. Deixo de desclassificar a conduta para a do artigo 28 da Lei 11.343/2006, tendo em vista que os entorpecentes não estavam com o réu, gerando dúvidas quanto ao fato de este ter completado ou não a transação ilícita.

Ainda que presentes indícios de autoria, como bem ressaltado pelo Ministério Público a prova não se mostrou suficiente, mister se fazendo a absolvição do réu. Ante o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a ação penal, o que faço para ABSOLVER o réu SÉRGIO DOS SANTOS TEIXEIRA, qualificado nos autos, da imputação que lhe foi feita por incurso no art. 33, caput, da lei 11.343/06, com fulcro no disposto no art. 386, VII do Código de Processo Penal. Expeça-se alvará de soltura clausulado em favor do réu.

P.I.C

Bertioga, 21 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA